

1501080-66.2020.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... apurar que os denunciados se dedicam ao tráfico de drogas e se organizaram para explorar o tráfico em diversos pontos em Itaquaquecetuba, Suzano e Guarulhos, sendo certo que diante dos elementos colhidos durante a interceptação verifica-se que a organização descortinada possui um alto potencial para a prática de crimes. Isso porque durante as escutas os diálogos captados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1501080-66.2020.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501080-66.2020.8.26.0278 - Controle: 2020/001728

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

A ESCLARECER e outros

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, digitei e assino.

Vistos.

FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, vulgo "NANDO", JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, vulgo "BADU" ou "BADO", ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, vulgo "NEIA", JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ, vulgo "JE" ou "JEH", ROBERT XAVIER DA SILVA e HELENA RITA TAVARES MARCULINO, foram denunciados como incurso no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. 61, inciso II, alínea "j", do CPe TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS, denunciado como incurso no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. 61, inciso II, alínea "j", do CP, porque, segundo narra a denúncia, em período anterior ao dia 18 de dezembro de 2020, incluindo-o, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, durante estado de calamidade pública, os réus associaram-se entre si, para o fim de praticarem, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 06:00 horas, na Rua Emília Barradas Simões, 17, Cidade Miguel Badra, na cidade e comarca de Suzano, durante estado de calamidade pública, TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS guardava e tinha em depósito, para consumo e fornecimento de terceiros, uma barra e uma porção de Cannabis sativa L ("maconha") com peso líquido total de 205,76 gramas, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. Laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico juntados aos autos nessa oportunidade).

Segundo o apurado, WESLEY, vulgo "BOY", FRANCISCO, vulgo "NANDO", JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", ERINEIA, vulgo "NEIA", JESSICA, vulgo "JE" ou "JEH", TIAGO, ROBERT e HELENA associaram-se entre si, para a prática reiterada do tráfico de drogas, havendo entre eles nítida divisão de tarefas. Com efeito, a investigação que resultou na presente denúncia teve por ponto de partida elementos obtidos após autorização para acesso aos dispositivos de telefonia móvel apreendidos em poder de ROBERT XAVIER DA SILVA e HELENA RITA TAVARES MARCULINO, presos em flagrante delito em 12 de agosto de 2020, com aproximadamente 04 quilogramas de entorpecentes prontos para revenda (cf. BO de fls. 03/07 destes autos, referente ao processonº 1501606-86.2020.8.26.0616).

A partir desses elementos e das investigações que se seguiram, foi deferida interceptação telefônica de diversas linhas, no âmbito dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278. E, mercê das referidas interceptações telefônicas, logrou-se apurar que os denunciados se dedicam ao tráfico de drogas e se organizaram para explorar o tráfico em diversos pontos em Itaquaquecetuba, Suzano e Guarulhos, sendo certo que diante dos elementos colhidos durante a interceptação verifica-se que a organização descortinada possui um alto potencial para a prática de crimes. Isso porque durante as escutas os diálogos captados indicavam a grande circulação de drogas por parte da organização e mais ainda, um alto poderio de intimidação em virtude das conversas que indicam a utilização de armamento de fogo pesado.

Mais que isso, em 16 de novembro de 2020, durante um dos períodos de escuta, foram apreendidos mais de 70 quilogramas de drogas em três locais mantidos pela organização na cidade de Suzano bem como apreendidas diversas armas de fogo, de alto poderio bélico e ainda farta quantidade de munições de diversos calibres, inclusive fuzis (cf. BO de fls. 26/45 destes autos, referente ao processo nº 1502343-89.2020.8.26.0616), sendo que, na ocasião, foram detidos três integrantes da organização, Márcio Gomes Pessoa, André Luiz de Oliveira Barbosa e a adolescente Gabriela de Oliveira Barbosa. Ressalte-se, por oportuno, que Márcio e André já foram denunciados por associação para o tráfico nos referidos autos, razão pela qual não figuram nesta denúncia.

Deveras, apurou-se que WESLEY, vulgo "BOY", é um dos líderes da organização, pois, segundo captado nas conversas, era ele quem coordenava a atividade dos demais membros da organização e, inclusive, em ligação captada após a localização das drogas e armas em Suzano, teria assumido a propriedade dos três locais. Com efeito, traz a denúncia que no diálogo de 16/11/2020, às 11:17 horas, constante de fls. 198/199 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278, WESLEY, vulgo "BOY", instrui André Luiz de Oliveira Barbosa (preso e denunciado no processo nº 1502343-89.2020.8.26.0616 supramencionado) sobre como proceder ao embalar os entorpecentes (anota-se que a referida "K2" também é conhecida como "spice" ou "maconha sintética").

Ademais, logo após a ação resultante na apreensão das drogas e armas, bem como na apreensão da adolescente Gabriela e prisões de André e Márcio (processo nº 1502343-89.2020.8.26.0616), WESLEY, vulgo "BOY", telefonou para sua irmã Alessandra e no diálogo constante de fls. 272/274 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278, ocorrido no próprio dia 16/11/2020, às 19:15 horas, assume que os três locais em que foram encontradas armas e drogas eram de sua responsabilidade, bem como todos os itens que estavam nos locais eram de sua Propriedade. FRANCISCO, vulgo "NANDO", também exerce função de liderança, posto que, com base nos diálogos captados, coordenaria os trabalhos executados por JEFERSON (vulgo "BADU" ou "BADO"), ERINEIA (vulgo "NEIA") e JESSICA (vulgo "JE" ou "JEH").

Nesse sentido, em conversa constante de fls. 223/224 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278, entre JEFERSON (vulgo "BADU" ou "BADO") e outro criminoso identificado como "Jaime", eles fazem referência a FRANCISCO, vulgo "NANDO",

superior hierárquico de ambos. JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", agiria a mando de FRANCISCO ("NANDO"), coordenando a venda e distribuição de drogas aos diversos pontos mantidos pela organização, além de exercer a função de disciplina (expressão utilizada para denominar membros do Primeiro Comando da Capital que exercem a função de controle disciplinar sobre os demais membros da organização e sobre a população).

A título de ilustração, no dia 19/09/2020, às 17:00 horas, JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO" fala com a pessoa responsável por fazer a entrega dos entorpecentes nos pontos de venda de drogas, vulgarmente conhecido por "Abastece", sendo certo que, durante a conversa, JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO" o repreende por consumir drogas e deixar de executar suas funções. Ademais, no dia 24/09/2020, às 17:02 horas, JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", tem diálogo com pessoa não identificada, em que este interlocutor indica estar na posse de armamento pesado, buscando inclusive um lugar para realizar teste de tiro com um fuzil equipado com RedDot (mira holográfica) e silenciador, como se observa no diálogo constante de fls. 70/72 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278. Já as investigadas ERINEIA, vulgo "NEIA", e JESSICA, vulgo "JE" ou JEH", de acordo com as escutas, são amásias e responsáveis pela guarda das drogas comercializadas pelo grupo, bem como por vezes atuam diretamente na venda de drogas, em especial na Rua da Alegria, bairro Souza Campos, nesta cidade e comarca, utilizando alguns imóveis deste logradouro para guardar drogas.

De fato, em 08/11/2020, o indivíduo identificado apenas como "Jaime", e que seria o gerente do ponto de venda de entorpecentes no bairro de Souza Campos, em Itaquaquecetuba, utilizou um dos telefones objeto de interceptação telefônica para pedir pizza, solicitando que a entrega fosse feita na "biqueira", como se observa no diálogo de fls. 219/220 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278. Sendo assim, a Polícia Civil efetuou diligência ao local citado como "biqueira" na ligação e lá efetuaram a abordagem de ERINEIA, vulgo "NEIA", e JESSICA, vulgo "JE" ou JEH", as quais estavam com cerca de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em dinheiro, conforme se verifica em foto de ERINEIA segurando o dinheiro, constante de fls. 221 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278.

Ademais, destaca-se a conversa entre JESSICA, vulgo "JE" ou JEH", e o indivíduo identificado como "Jaime", em 15/11/2020, às 10:25 horas, acostada às fls. 217/219 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278, na qual ela explica a "Jaime" que parte dos entorpecentes que restaram do dia anterior molharam e estão gerando reclamações entre os usuários. Apurou-se, ademais, que TIAGO é fornecedor de maconha para o grupo comercializar nos pontos de venda, conforme conversa de fls. 84 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278, mantida entre ele e JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", no dia 02/10/2020, em que este ("alvo") solicita a TIAGO (interlocutor, cuja linha telefônica 11 98111-7686 utilizada neste diálogo estava cadastrada em seu próprio nome -cf. fls. 120 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278) que separe alguns tijolos de maconha, chamados por eles de "peças do verde". Ademais, outras referências são feitas a TIAGO quando do diálogo supramencionado entre JESSICA, vulgo "JE" ou JEH", e o indivíduo chamado "Jaime" (cf. fls. 18 desta denúncia). No que concerne a ROBERT, denunciado por tráfico de drogas nos autos nº 1501606-86.2020.8.26.0616, observa-se que, após deferida autorização judicial para visualização do conteúdo do celular apreendido em posse dele, conforme BO 61/2020 de fls. 03/07, verificou-se o conteúdo das mensagens no aplicativo Whatsapp, constatando-se que ROBERT se dedica à função de gerência do tráfico de entorpecentes, além de fazer a intermediação da compra de entorpecentes em grande quantidade.

Nesse sentido, são os diálogos travados, respectivamente, com JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", no dia 10/08/2020, às 15:33 horas; com um indivíduo conhecido apenas como "perereka novo", no dia 11/08/2020, às 11:51 horas; e com JESSICA, vulgo "JE" ou JEH", no dia 10/08/2020, às 16h42, em que ROBERT envia uma mensagem

de voz pedindo que ela retire dinheiro com ele e deixe outro kit (embalagem contendo cerca de 100 unidades de entorpecentes) com ele, para que seja feita a venda. Em conversa de 11/08/2020, com indivíduo identificado como "Beto Favela", este pede a HELENA, em mensagem de voz, que dê um recado a seu marido (ROBERT), para que leve entorpecente para venda, consoante se verifica do diálogo e respectiva fotografia reproduzidos às fls. 23 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278.

Ademais, há diversas conversas entre HELENA e ROBERT referentes à contabilidade do tráfico de entorpecentes nas quais HELENA participa ativamente, inclusive enviando o fechamento dos entorpecentes para ROBERT, como se observa no diálogo a seguir, de 10/08/2020, acostado às fls. 24 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278.

No dia 30/07/2020, ROBERT envia o fechamento de contas para HELENA e na sequência lhe envia a seguinte mensagem de voz (cf. fls. 24 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278).

Já no dia 11/07/2020, ROBERT envia o balanço da quantidade de drogas para HELENA, alegando faltar algumas unidades de entorpecentes nos chamados "kits" (pacotes contendo cerca de 50 unidades de entorpecentes), ao que HELENA afirma que a falta se deve ao fato de ROBERT ter usado tais unidades faltantes visto que eles haviam feito todos os kits com 50 unidades, como se verifica de fls. 25 dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278.

Diante de tal cenário, foi decretada a prisão temporária e foram expedidos mandados de busca e apreensão (autos nº 1511617-24.2020.8.26.0278) em relação aos denunciados WESLEY, vulgo "BOY", FRANCISCO, vulgo "NANDO", JEFERSON, vulgo "BADU" ou "BADO", ERINEIA, vulgo "NEIA", JESSICA, vulgo "JE" ou "JEH" e TIAGO. Cabe ressaltar, por fim, que ROBERT já se encontra preso por tráfico de drogas.

Destarte, as escutas telefônicas levadas a efeito no bojo dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278 aliadas às vastas apreensões de drogas nos autos nº 1502343-89.2020.8.26.0616, 1501606-86.2020.8.26.0616 e nestes autos (cf. item 2 desta denúncia) evidenciam que os denunciados se associaram para o tráfico de drogas, e que se trata de uma associação bastante organizada e estruturada voltada ao cometimento do comércio espúrio, fazendo-o durante estado de calamidade pública, consoante Decreto Estadual nº 64.879, de 21 de março de 2020.

Determinada a notificação e decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 205/207) a denúncia foi aditada para excluir o respectivo item 2 da peça acusatória, de modo a denunciar-se TIAGO apenas pelo delito de associação para o tráfico, prossequindo sua responsabilização acerca do crime de tráfico apenas nos autos nº 1502583-78.2020.8.26.0616. (fls. 548/552).

Regularmente notificados, apresentaram defesa preliminar e a denúncia foi recebida em 18/11/21, sendo determinado o desmembramento do feito em relação ao réu foragido, WESLEY DA SILVA LOPES (fls. 790/795).

Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogados os réus. Consta dos autos laudo de exame químico toxicológico. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente em parte (não há prova suficiente em relação ao acusado THIAGO, e também inaplicável a agravante do estado de calamidade).

Ausentes preliminares alheias à intromissão meritória. Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. Para a comprovação da materialidade do crime do art. 35 da Lei de drogas é imprescindível demonstrar os seguintes elementos típicos: 1. um ânimo associativo, ou seja, "ajuste prévio e um mínimo de organização", (STF. 1ª Turma. RHC 75.236/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ou seja, é necessário um "dolo de se associar com estabilidade e permanência" (Enunciado 11 da Jurisprudência em Teses n. 45 do STJ), denominado de *societas sceleris*. Somente tal estabilidade e permanência que permitem diferenciar a associação ao tráfico do mero concurso de pessoas; 2. Associação para "preparação e no cometimento tráfico de drogas".

É o que se verifica após o encerramento da instrução. E assim, desde já, anuncia-se o imperativo do julgamento de procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do boletim de ocorrência, laudo pericial de fls. 197/203 (toxicológico); 582/584 (veículo apreendido); laudos de fls. 996/1032 e demais documentos acostados aos autos.

Os réus FRANCISCO, JEFERSON e ROBERT foram interrogados em juízo e confessaram a associação ao tráfico de drogas.

Com efeito, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, vulgo "perereca" confessou os fatos e que conhece os réus Jeferson, vulgo "Balu", e Robert, mas que nunca pediu para que eles o auxiliassem no tráfico de drogas; JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, vulgo "Balu", confessou os fatos e que fazia "favores" para o "perereca" e também conhece o réu Robert. Que também já solicitou serviço de grafiato do réu Tiago; ROBERT XAVIER DA SILVA confessou os fatos e que conhece os réus Jeferson e Francisco e TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS negou os fatos.

Os demais réus negaram qualquer envolvimento com os fatos descritos na denúncia. De fato, HELENA RITA TAVARES MARCULINO negou os fatos e que realmente jogou as drogas pela janela quando foi presa em flagrante delito com o seu ex-companheiro Robert e não conhece os demais acusados; ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS negou os fatos e que foi presa junto com a Jéssica, mas os policiais civis não localizaram nada de drogas; JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ negou os fatos e que foi presa com a sua companheira Erineia e os policiais não localizaram nada.

Contudo, as provas testemunhal e documental também laboram em desfavor de parte dos acusados. A autoria também restou certa nas pessoas dos réus HELENA RITA TAVARES MARCULINO, ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ e ROBERT XAVIER DA SILVA.

Com efeito, as escutas telefônicas levadas a efeito no bojo dos autos nº 0005173-49.2020.8.26.0278 aliadas às vastas apreensões de drogas nos autos nº 1502343-89.2020.8.26.0616, 1501606-86.2020.8.26.0616 e nestes autos (cf. item 2 desta denúncia) evidenciam que os denunciados se associaram para o tráfico de drogas, e que se trata de uma associação bastante organizada e estruturada voltada ao cometimento do comércio espúrio, fazendo-o durante estado de calamidade pública, consoante Decreto Estadual nº 64.879, de 21 de março de 2020.]

No tocante à autoria e responsabilidade criminal não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra os acusados, senão vejamos. O crime definido no caput do artigo 35 da Lei de Drogas tipificou a conduta de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo primeiro e artigo 34 desta Lei. Para maioria da doutrina e jurisprudência, o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006 exige estabilidade e permanência. Sendo assim, não se admite a ocorrência do mencionado

crime quando a atuação se dá de forma individual e ocasional. Exige-se o animus associativo prévio entre os indivíduos formando uma *societas sceleris*, em que todos agem de modo coeso e, com uma conjugação de esforços, unindo suas condutas para o fim colimado da narcotraficância criminosa.

É necessário, pois, que a união dos envolvidos esteja qualificada por um vínculo associativo, duradouro e estável, distinto da comunhão de esforços meramente ocasional e tal estabilidade, ajuste prévio e permanência se encontram presentes no caso em testilha, conforme é possível depreender da prova testemunhal amalhada no curso da instrução. Por isso, admite-se seu concurso material com o crime de tráfico propriamente dito.

Com efeito, a Polícia Civil realizou um consistente trabalho de inteligência policial na comprovação do rol de delitos enumerados na peça acusatória, ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na identificação da empreitada criminosa desenvolvida pelos réus. Os policiais, em percuciente trabalho policial, lograram a inequívoca identificação de um quadro probatório sólido o suficiente para a verificação dos crimes previstos na Lei de drogas.

Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo guardam simetria entre os elementos angariados na investigação policial e as provas judiciais amalhadas.

A mesma segurança acusatória, contudo, não se verificou em relação ao réu TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS, havendo dúvida razoável no envolvimento dele nesta associação criminosa ou que dela tenha participado de modo estável, permanente e com divisão de tarefas bem definidas.

Quanto aos demais réus, dos depoimentos prestados em juízo, não há como excluir a estabilidade, permanência e a vinculação subjetiva entre os acusados ao longo da empreitada delitiva, senão vejamos.

As testemunhas Cayo Bassalo Álvares da Silva e Rafael de Oliveira Santos, policiais civis, declararam em juízo que após longo período investigações sobre tráfico de drogas, obtiveram a informação que um indivíduo de alcunha "Boy", seria o responsável elo armazenamento e distribuição de drogas em Suzano e, para tanto, utilizava um veículo Fiat/Uno branco para o transporte de drogas, bem como utilizaria dois imóveis situados na região do Shopping de Suzano para armazenar as drogas. Assim sendo, a equipe passou a monitorar tais locais para identificar o veículo Fiat Uno utilizado por um indivíduo que frequentemente se deslocava entre dois imóveis na região citada, um deles situado na Alameda Cuha Bueno, outro na Avenida Senador Roberto Simonsen. Disseram que munidos destas informações passaram a monitorar os locais citados, sendo que durante o dia, no horário do almoço, observaram que o veículo Fiat Uno se deslocou do imóvel situado à Avenida Roberto Simonsen e estacionou de frente ao numeral 538 da Avenida Mogi das Cruzes, onde o motorista teria deixado comida (marmitex) para as pessoas que ali estavam. Outrossim, por volta das 14:30 horas teriam avistado uma mulher, saindo do imóvel e se dirigindo à pé ao Suzano Shopping, onde teria encontrado com outra pessoa que estava a bordo de um Fiat Punto, placas GCT8208, o qual lhe deu uma sacola. Quando esta se aproximou da casa os policiais a abordaram e verificaram que na sacola havia dinheiro em moeda trocada, que após conferência verificou somar R\$15.245,00, no que ao ser questionada a mesma informou que haviam drogas na casa. Neste sentido os policiais ali adentraram e localizaram aproximadamente 08 sacos plásticos contendo substância que aparentava ser cocaína, totalizando 8,48 quilos, bem como 750 porções de substância que aparentava ser maconha, já prontas para venda, além de outro pacote contendo aproximadamente 1,5 quilos da mesma substância. Ainda neste local foram encontrados diversos petrechos utilizados na preparação das drogas, 01 (uma) munição de espingarda calibre 12, bem como 01 (uma) peça de espingarda calibre 12 (telha), 01 (um) colete balístico com capa protetora identificada como sendo da Polícia Militar, 02 (dois) cofres de embutir na parede, 06 (seis) HTs, 01

arma (pistola) de airsoft, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (um) giroflex similar ao de viaturas policiais, 05 (cinco) telefones celulares, além de documentos e cartões bancários. Ainda pelo local foi apreendida uma motocicleta BMW GS R1250. De maneira simultânea os policiais civis RONALDO, ALLAN e CLOVIS se dirigiram à Avenida Senador Roberto Simonsen, 995, onde permaneceram de campana ao que o indiciado MÁRCIO se preparava para sair com o veículo Fiat Uno e neste momento foi abordado. Outrossim, logo que visualizaram a parte interna da garagem já verificaram que o mesmo ali guardava um revólver calibre .357 magnum, carregado com 06 munições. Ao ser indagado, MÁRCIO assumiu a posse da arma e em buscas no local os policiais encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo (pistola de airsoft), 01 (uma) balança, 04 (quatro) telefones celulares. Além disso foram apreendidas 215 (duzentos e quinze) porções de substância aparentando ser crack, 419 (quatrocentos e dezenove) porções de substância aparentando ser maconha e 385 (trezentos e oitenta e cinco) microtubos de substância aparentando ser cocaína. Em buscas no veículo os policiais encontraram um dispositivo oculto "Cofre" preparado para a ocultação de drogas a serem transportadas. Logo em seguida outra equipe formada pelos policiais ANDERSON e RAFAEL se dirigiram à Avenida Mogi das Cruzes, 538, sendo que ao se aproximarem de viatura caracterizada observaram que um indivíduo, ora indiciado ANDRE, teria tentado se evadir ao avistar os policiais, sendo detido. Em buscas os policiais constataram que a casa estava desabitada e era utilizada única exclusivamente para o armazenamento e embalagem de drogas. No interior da casa os policiais encontraram 4940 porções de substância aparentando ser cocaína, 1427 porções de substância aparentando ser maconha, 72 porções de substância aparentando ser skunk e 168 frascos contendo líquido aparentando ser lança-perfume, além de diversas embalagens vazias, acessórios, petrechos e utensílios para embalar e envasar drogas, bem como ainda 06 (seis) máquinas seladoras. Ainda neste local havia um veículo VW/Passat, onde estavam guardados no porta malas 08 pacotes contendo substância aparentando ser cocaína, 04 pacotes de substância aparentando ser maconha, 20 tijolos de substância aparentando ser maconha e 3 tijolos de substância aparentando ser cocaína (óleo), além de 02 duas espingardas calibre 12, três pistolas, sendo 02 (duas) calibre .40SW e uma .380e uma submetralhadora calibre 9 mm, equipada com mira holográfica e dispositivo Silencioso. (uma) peça de espingarda calibre 12 (telha), 01 (um) colete balístico com capa protetora identificada como sendo da Polícia Militar, 02 (dois) cofres de embutir na parede, 06 (seis) HTs, 01 arma (pistola) de airsoft, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (um) giroflex similar ao de viaturas policiais, 05 (cinco) telefones celulares, além de documentos e cartões bancários. Ainda pelo local foi apreendida uma motocicleta BMW GS R1250. De maneira simultânea os policiais civis RONALDO, ALLAN e CLOVIS se dirigiram à Avenida Senador Roberto Simonsen, 995, onde permaneceram de campana ao que o indiciado MÁRCIO se preparava para sair com o veículo Fiat Uno e neste momento foi abordado. Outrossim, logo que visualizaram a parte interna da garagem já verificaram que o mesmo ali guardava um revólver calibre .357 magnum, carregado com 06 munições. Ao ser indagado, MÁRCIO assumiu a posse da arma e em buscas no local os policiais encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo (pistola de airsoft), 01 (uma) balança, 04 (quatro) telefones celulares. Além disso foram apreendidas 215 (duzentos e quinze) porções de substância aparentando ser crack, 419 (quatrocentos e dezenove) porções de substância aparentando ser maconha e 385 (trezentos e oitenta e cinco) microtubos de substância aparentando ser cocaína. Em buscas no veículo os policiais encontraram um dispositivo oculto "Cofre" preparado para a ocultação de drogas a serem transportadas. Logo em seguida outra equipe formada pelos policiais ANDERSON e RAFAEL se dirigiram à Avenida Mogi das Cruzes, 538, sendo que ao se aproximarem de viatura caracterizada observaram que um indivíduo, ora indiciado ANDRE, teria tentado se evadir ao avistar os policiais, sendo detido. Em buscas os policiais constataram que a casa estava desabitada e era utilizada única exclusivamente para o armazenamento e embalagem de drogas. No interior da casa os policiais encontraram 4940 porções de substância aparentando ser cocaína, 1427 porções de substância aparentando ser maconha, 72 porções de substância aparentando ser skunk e 168 frascos contendo líquido aparentando ser lança-perfume, além de diversas embalagens vazias, acessórios, petrechos e

utensílios para embalar e envasar drogas, bem como ainda 06 (seis) máquinas seladoras. Ainda neste local havia um veículo VW/Passat, onde estavam guardados no porta malas 08 pacotes contendo substância aparentando ser cocaína, 04 pacotes de substância aparentando ser maconha, 20 tijolos de substância aparentando ser maconha e 3 tijolos de substância aparentando ser cocaína (óleo), além de 02 duas espingardas calibre 12, três pistolas, sendo 02 (duas) calibre .40S&W e uma .380 e uma submetralhadora calibre 9mm, equipada com mira holográfica e dispositivo Silencioso.

Com as perguntas do MP e destacadamente, os policiais civis Cayo e Rafael reforçaram que as investigadas ERINEIA e JESSICA, de acordo com as escutas, são amásias entre si e responsáveis pela guarda das drogas comercializadas pelo grupo, bem como por vezes atuam diretamente na venda de drogas, em especial na Rua da Alegria, bairro Souza Campos, nesta cidade e comarca, utilizando alguns imóveis deste logradouro para guardar drogas. No caso, o ROBERT exercia a função de distribuição, guarda da droga e transporte ao ponto de venda e também a embalagem das drogas junto com a acusada HELENA, sua esposa. O réu FRANCISCO era o responsável pela coordenação dos demais acusados em toda a cadeia criminoso junto com o réu JEFERSON, além da distribuição das drogas ao ponto de venda. O réu WESLEY foi identificado como o grande responsável pelo grupo criminoso.

As testemunhas Fabiano Alves Ramalho e Clóvis Ferreira da Costa, policiais civis, afirmaram que se dirigiram à Rua José Valdeci dos Santos nº 106 -Miguel Badra -Suzano/SP, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba (Processo nº 1511617-24.2020.8.26.0278), bem como, cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra TIAGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Outrossim, neste primeiro local nada de ilícito encontraram, nem tampouco o alvo TIAGO e obtiveram informações de que o mesmo estaria em outro local, situado à Rua Emília Barradas Simões. Já neste local, identificaram TIAGO, dando cumprimento a ordem de prisão e em buscas pelo local localizaram no quarto ocupado pelo mesmo, um pote onde estava guardada uma barra de substância aparentando ser maconha, bem como, outra porção da mesma substância já solta, no que recolheram o material de imediato. Nas buscas os policiais encontraram ainda R\$ 224,00, bem como, 01 (um) telefone celular, os quais também foram arrecadados. Questionado no local dos fatos, TIAGO negou envolvimento com o tráfico de drogas e disse que as substâncias encontradas em sua casa eram para seu próprio consumo. Diante do exposto, os policiais conduziram TIAGO para delegacia juntamente com o material e valores arrecadados.

Com as perguntas da defesa do réu TIAGO, os policiais civis não souberam definir com exatidão qual seria a participação do réu na associação, nem mesmo foi visto durante as diligências realizadas.

No tocante à validade do testemunho de policiais: "Testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro desde que afigure credibilidade e coadune com o restante das provas"(Ap. 1.0145.05.222082-2/001 (1), rel. Sérgio Braga, 03.05.2005, v.u., DJ11.05.2005). No mais a mais, eventual uso recreativo de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a prática do tráfico. Coleciona-se: TÓXICOS -Tráfico -Quantidade e forma de acondicionamento indicativos de que o réu tinha a droga com o intuito de traficá-la, ainda que também fosse usuário de entorpecente -Condenação -Necessidade -Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena aplicada em razão do tráfico de entorpecentes, sendo mantida a condenação pelo crime de porte de armas. (Apelação Criminal n. 996.175.3/8-0000-000 -Serra Negra -14ª Câmara Criminal -Relator: Sérgio Ribas -15.03.07 -V.U. -Voto n. 4.256).

As testemunhas de defesa Erika de Souza Susuzart (desistência), Carla de Jesus Fraga (não localizada), Vera Lucia do Nascimento (ré Jessica), Débora Cristina Gerônimo Barbosa (ré Irinéia), Jessica da Conceição Santos Dias (irmã do réu

Thiago, ouvida como informante), João Sergio de Souza (réu Thiago), Edison Olegáriodos Santos (réu Thiago desistência), Daniele Macedodos Santos (réu Thiago) e Wellington de Jesus Silva (réu Thiago) não presenciaram os acontecimentos e ação policial e nada esclareceram sobre os fatos narrados na denúncia.

Verifica-se do conjunto probatório o ajuste prévio entre as partes, um animus associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracteriza o referido crime. Nesse sentido, o entendimento predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para a configuração do artigo 35, salvo contrário será um mero concurso de agentes.

A condenação parcial dos réus (com exceção do réu Tiago), portanto, é de rigor, porquanto é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais são seguros e coesos, guardando linearidade com as provas arregimentadas na investigação policial. O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência dos crimes descritos na peça acusatória.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provar o crime e suas autorias. Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação".(Apelação Criminal n. 128.275-3/9 -Comarca de Ribeirão Preto -Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA). No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/27.

Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa dos réus, porquanto todo o conjunto probatório decorrente de ampla investigação policial indica o contrário. Os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, a elevada quantidade de drogas e de dinheiro apreendidos e o modo pelo qual estavam acondicionados os entorpecentes, fazem cair por terra a alegação de inocência. Releva notar que o ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. Ademais, o STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor: "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP-Ap. 1.407.329-8-Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

No mais, afasto a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06, pois tal dispositivo visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminoso, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado está bem inserido no mundo do crime, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei não pode premiar traficantes profissionais como é o seu caso.

Com efeito, as circunstâncias da apreensão, com grande quantidade de drogas, múltiplos meliantes envolvidos, denota a perenidade (associação) espúria com fins da traficância. Para tanto, os denunciados dividiam as tarefas relacionadas com o comércio espúrio.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

JULGO PROCEDENTE AÇÃO PENAL em relação aos réus FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ, ROBERT XAVIER DA SILVA e HELENA RITA TAVARES MARCULINO, como incurso no artigo 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de outra parte, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal em relação ao réu TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS, na forma do art. 386, VII, CPP, já que não houve prova suficiente da participação do último na associação criminosa.

(a) FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA e JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto a quantidade de pessoas que integra a associação é circunstância que torna o comportamento mais grave, sendo certo que a associação para a prática de tráfico em larga escala corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra uma personalidade maquiavélica e perversa, despreocupada com as consequências diretas e indiretas dos atos por ele patrocinados, condimentado por um juízo de reprovação social muito mais elevado que do criminoso comum do dia a dia dos pontos de venda.

Assim, a pena base, referente ao crime previsto no artigo 35 da lei de drogas, não se pode olvidar suas consequências sociais perniciosas, as quais propiciam o aumento da pena base em mais 1/6, perfazendo 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A reincidência em relação aos réus FRANCISCO (fls. 798/805), e JÉSSICA (fls. 808/812), orientam a majoração da pena em 1/3, atingindo o patamar de 4 anos, 8 meses de reclusão e 1088 dias-multa.

Compenso a atenuante da confissão espontânea do réu Francisco com a agravante da reincidência, voltando a pena em relação a este ao montante de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna dos acusados.

O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que o delito encontra-se no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica, diligência mais harmônica. Daí, erige a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade.

(b) JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, HELENA RITA TAVARES MARCULINO e ROBERT XAVIER DA SILVA

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a existência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, porquanto a quantidade de pessoas que integra a associação é circunstância que torna o comportamento mais grave, sendo certo que a associação para a prática de tráfico em larga escala corresponde à mais nefasta prática criminosa que assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado ao tráfico demonstra uma personalidade maquiavélica e perversa, despreocupada com as consequências diretas e indiretas dos atos por ele patrocinados, condimentado por um juízo de reprovação social muito mais elevado que do criminoso comum do dia a dia dos pontos de venda.

Assim, a pena base, referente ao crime previsto no artigo 35 da lei de drogas, não se pode olvidar suas consequências sociais perniciosas, as quais propiciam o aumento da pena base em mais 1/6, perfazendo 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A confissão em relação ao réu Roberto orienta a aplicação do redutor, voltando a pena ao mínimo legal em relação a este, atingindo o patamar de 3 (três) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa.

A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna dos acusados.

O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista que o delito encontra-se no rol de assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica, diligência mais harmônica. Daí, erige a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade.

Na confluência do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR os réus FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ, ROBERT XAVIER DA SILVA, HELENA RITA TAVARES MARCULINO e ERINÉIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, como incursos nas sanções do artigo 35, caput da Lei 11.343/06, impondo aos réus JEFERSON SALVIANO DE ASSIS, vulgo "BADU" ou "BADO", ERINEIA FERREIRA DA SILVA JARDIM SANTOS, vulgo "NEIA", HELENA RITA TAVARES MARCULINO e FRANCISCO ONERSON LEITE DE OLIVEIRA, a pena privativa de liberdade no patamar de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso unitário, ao réu ROBERT XAVIER DA SILVA a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão e 700(setecentos) dias-multa e a ré JESSICA APARECIDA MENEZES PATERNEZ, vulgo "JE" ou "JEH", o patamar de 4 anos, 8 meses de reclusão e 1088 dias-multa e ABSOLVER o réu TIAGO CONCEIÇÃO SANTOS, na forma do art. 386, VII, CPP.

Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção dos acusados ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba.

Recomendem-se os réus onde se encontram.

Condeno os acusados, ainda, a suportarem o ônus das despesas processuais. Suspensa na forma do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: -lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; -informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.
PRIC

Itaquaquecetuba, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

SÉRGIO CEDANO - Juiz de Direito